

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 368

El día viernes 23 de abril de 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente con aviso.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Director Obras Privadas Arq. Sergio Reyna.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Concejal Carla Livelli

Visitantes: Luis López

Secretaria: Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración Acta 367.
- Edificio Bruselas.
- Evaluación propuesta estudio demográfico.
- Ampliación zona de servicio.
- Avances ordenanza de plusvalía.

Comienza la sesión, en primer lugar se pone a consideración el Acta N 367, se aprueba por unanimidad de los presentes. El Concejal Lassaga no vota por no haber participado en la reunión plenaria, 09 de abril 2021.

Próximo Tema: Edificio Bruselas

Ramiro Castillo dice que se presentó la postura del DEM y un informe que realizó la Abg. Osorio. Faltan las posturas del resto de los integrantes. El Colegio de Ingenieros tiene postura, la dice verbalmente y la enviará por escrito. La postura es que, lo que se detectó como ampliación, se presente como relevamiento, que serían los 40 metros en cuestión y que las modificaciones que hay desde el subsuelo hasta el tercer piso incluido, que ya han sido detectadas, se presenten como un conforme a obra parcial con la transcripción tal cual proyecto del piso 4º al 12.

Inés Prados dice que la Asociación Inmobiliaria acuerda con lo manifestado por Colegio de Ingenieros.

Mario Macagno dice que CEPIA entendió en un comienzo sobre este tema, que es el DEM quien debería, a través de Obras Privadas definirlo, junto con Asesoría Letrada. También es correcto haber consultado al CPUA, así lo prevé el artículo

23° de la 4021. Ellos acuerdan con la propuesta del DEM y con el informe de la Asesora Letrada del CR.

Mariano Melana acuerda con el dictamen del DEM.

Jorge Lassaga dice que no tienen una posición, no lo han tratado. Llevará a la comisión, las posturas presentadas. Personalmente considera que es un tema que lo debe resolver el DEM, a través de las Direcciones técnicas y Asesoría Letrada del Municipio. No tiene posición respecto al tema.

Liliana Bina por chats: *“Quiero recordar que Sergio Reyna reemplaza hoy a Mónica Martínez por lo que en las posiciones sobre el dictamen de Miralejos deben constar las adhesiones al dictamen del Ejecutivo y CR además de CEPIA, es decir sería Reyna, Melana y Bina. Para que conste en el acta”*

Ramiro Castillo dice que el tema ya tiene dos reuniones. Es importante también tener la opinión del Colegio de Arquitectos. Se da un plazo hasta el miércoles de la semana próxima, para luego elevar los dictámenes que hay hasta el momento. Los que tienen otra postura deberán enviarla por mail.

Próximo tema: Evaluación propuesta estudio demográfico.

Ramiro Castillo dice que se socializó la propuesta económica, que está dividida en cuatro módulos. Pregunta que les parece la propuesta y si les parece encarar el estudio demográfico.

Jorge Lassaga dice que la presentación no lo convenció, hay que ver si es el momento para encargarlo y si realmente se necesita. Considera que los datos se pueden obtener por otra vía. El estudio no asegura una proyección de datos fidedignos con un nivel de error que sea lógico para que se planifique. Juan Echecolanea, podría explicar cuáles son los criterios que se tomaron en su trabajo y los profesionales que están en el CPUA más el Arq. Verdinelli, podrían evaluarlo. De no ser útil el trabajo, se avanzaría con el estudio, no tiene ningún problema de acompañar a la mayoría para que se haga. Solicita que se analice desde el punto de vista que él está planteando.

Liliana Bina dice que coincide con lo que ha manifestado el Concejal Lassaga. Es muy importante el contacto que hizo Ramiro Castillo porque se necesitaba apelar a los académicos y ver que dicen los especialistas, que otros insumos hay. Ellos plantearon la falta del censo 2020 y comentaron sobre el trabajo de Juan Echecolanea, en cierta forma lo avalaron y pidieron que se incorporara al trabajo que iban a hacer. Proponen a que se tenga una oficina de estadística y censo que sería importante solicitarlo dentro del proceso de modernización que se está llevando a cabo en el municipio. Se está sistematizando este tipo de datos que permitan definir las políticas públicas de salud y de educación. Quizás sea oportuno realizar el estudio después del censo que se hará a fin de 2021 o en el 2022. Juan Echecolanea ha estado trabajando en el IDECOR, en la confección de las bases del censo. Martha Zilly acercó la actualización de todos los datos que hay en el Municipio. Es un insumo que a Juan Echecolanea le sirve, ya realizó algunos ajustes. Es interesante que Juan Echecolanea hiciera una charla para que se puedan sacar todas las dudas con él.

Jorge Lassaga dice que entiende que el Municipio tiene que tener una Dirección de Censos y Estadísticas. El bloque por la minoría presentó un proyecto de

ordenanza, para crear el sistema de estadístico local. Lo considera muy importante centralizar y tratar de que sean lo más independiente posible.

Mario Macagno coincide con lo que dijo el Concejal Lassaga y con Liliana Bina en conformar y estructurar un Departamento de Estadística en función de la envergadura de la ciudad. Consulta sobre la población de Villa Carlos Paz, estuvo leyendo sobre el último censo del 2010 y encontró resultados diferentes entre lo que hice el Registro Civil, en donde habla de aproximadamente 80000 habitantes, difiere con el Departamento de Estadística de la Provincia que habla de 62500 habitantes. Pregunta si alguien sabe realmente cual es la población de Villa Carlos paz, 18 mil habitantes distorsiona la base a la cual se pretendía hacer el estudio de la Universidad.

Liliana Bina dice que siempre se le ha dado crédito a los datos del Registro Civil, en su momento se dijo que el Barrio Colinas había sido censado como parte de la zona rural cordobesa o como Cabalango. Hubo un error, es evidente, mucha gente lo observó. Las proyecciones poblacionales dan indicadores claros, el crecimiento no pasa del 1,5 interanual en cualquiera de los estudios. Desde el CPUA habría que recomendar un cambio en la política tributaria municipal. Los lotes baldíos que están sometidos a especulación, en el área central y que son los que se pueden densificar, no deben ser tratados impositivamente de la misma manera, de que aquel en Sol y Rio cuyo propietario lo que está guardando porque está juntando dinero para hacer su casa.

Ramiro Castillo dice que saca la conclusión de que una vez que salga el censo y que estén los datos, hay que ver si existe o no la necesidad de hacerlo. Mientras tanto le parece que es interesante, lo que plantea Liliana Bina, que el DEM tenga un área específica que trate las estadísticas y vaya recopilando todos los datos. Le dice al Concejal Lassaga que si quieren hacer llegar al CPUA, el proyecto será bienvenido. Se podría, desde el CPUA elevar una nota de recomendación para que se tenga en cuenta en crear esa área. El censo será en el 2022, no estaría mal crear esa área, para después pueda procesar todos los datos y quizás no haga falta contratar a terceros. Por otro lado le parece que se puede retomar todo el estudio que hizo Juan Echecolanea, que lo vuelva a presentar, que lo explique, ver si cambio algo o si en base a lo que se estuvo viendo cambió algo. Con respecto de lo que había dicho sobre las áreas centrales y la capacidad de absorción de población, propone que se haga un estudio profundo y se tomen un par de manzanas de muestras de las áreas centrales, como para hacer un relevamiento más fidedigno. Lo que más urge es ver la necesidad o no, de ampliar el área residencial. En definitiva eso es lo se tiene como incógnita, hay que prever que dentro del nuevo ejido se tenga a disposición zonas residenciales. También se podría hacer un relevamiento de lo que es el área industrial que tiene Villa Carlos Paz.

Mariano Melana por chats: *“apoyo los argumentos de la Arq. Bina en relación a la realización del estudio”.*

Jorge Lassaga se refiere a las plusvalías sobre los lotes, y pregunta cómo se podría implementar porque los municipios no cobran impuestos, quien cobra es la provincia. Los Municipios cobran tasas por servicios de la propiedad. No ve cómo puede el municipio aplicar la plusvalía a través de los tributos.

Ramiro Castillo dice que la plusvalía está en el orden del día, propone dejarlo en espera.

Inés Prados por chats. *“De acuerdo con los argumentos de Liliana”*

Se acuerda por unanimidad de los presentes posponer el Estudio demográfico y seguir profundizando lo que había encarado Juan Echecolanea.

Próximo tema: Ampliación zona de servicio

Liliana Bina dice que en la UT, fueron a recorrer el loteo Venturia, el loteo Terrazas de Terzi, y la fracción de 4 Pilares. Son tres grandes fracciones que están aprobadas por la provincia y en el caso de 4 Pilares, subdividido en un extremo que quedó fuera de la última anexión al igual que La Loma, que no posee antecedentes de subdivisión y determinación de titularidad. No se está proponiendo cambiar ningún uso de suelo, sino regularizar lo que ya está, para que se avance con la presentación de todo lo que son los loteos, fraccionamientos, que ya están consolidados como propuesta de anexión en una tercera etapa. Después de recorrer cada uno sacó sus conclusiones, en la UT se debatió. En la UT estaba Sergio Reyna, se le solicitó si era factible contar con la documentación relacionada con el loteo que está haciendo el Ing. Isola sobre la costanera al lado de Altos de Carlos Paz, es un loteo que se vincula directamente con lo que sería Venturia, en el caso que se incorporara lo que ya está consolidado. Hay que garantizar la conectividad de la ciudad con las calles existentes de los barrios y loteos colindantes. Se le pidió a Mercedes Baggio que se sume en la UT, para que informe sobre el Loteo Venturia, ya que en la vista les presentaron un plano ingresado a Catastro en donde esta repartición les dió los números de manzana, parcela, que en la instancia de aprobación en el proceso es lo único que puede hacer un loteador hasta que luego tenga la infraestructura. Se está a la espera a lo que dice el municipio. Se necesita que la Ut tenga esos expedientes. Ya sea que haya ingresado por Ambiente o por Obras Privadas. Los propietarios afirman que ingresaron hace aproximadamente 6 meses al municipio. Está la posibilidad que desde la Ut se haga un memo a la Secretaria Desarrollo Urbano para que instruya a las áreas técnicas para que pasen la información y se pueda trabajar sobre información fidedigna. Se está haciendo una aproximación al territorio para proponer a la plenaria una nueva etapa de anexión con las zonas mencionadas. Están convencidos que hay que cerrar la Ordenanza de Plusvalía porque los loteos están fuera de la zona servida de Carlos Paz, no están aprobados como en el caso de la última ordenanza, es decir que los derechos adquiridos no son los mismos y en la anexión de tierras hay un plusvalor que hay que tratarlo, condicionar la aprobación a eso. Por lo explicado, es estratégico e importante que se avance con la Ordenanza de plusvalía que se va a aplicar a todos estos loteos, Venturia, Terrazas de Terzi y La Loma, ver de qué manera esa plusvalía se va a concretar y ejecutar. Puede haber muchísimas maneras desde cesión de lotes, dinero en efectivo, transferencia del uso del suelo. Es un tema de justicia y equidad urbana que tiende a la redistribución de las plusvalías. Además va a cubrir una urgente necesidad que el municipio tiene de disponibilidad de tierras para usos sociales.

- Se acuerda a que se siga trabajando sobre el tema en la UT.

Próximo Tema: Avances ordenanza de plusvalía.

Alberto Verdinelli por chats: *“Hay un documento base sobre plusvalía que preparé y vimos en la UT que sería bueno compartirlo en la Plenaria. Allí se conceptualiza.”*

-Se comparte el documento realizado por el asesor técnico, Arq. Alberto Verdinelli

Ramiro Castillo respondiendo a la pregunta del Concejal Lassaga realizada con anterioridad, dice que otros municipios ya lo están aplicando, no se está siendo innovador en este tema.

Liliana Bina dice que el documento habla sobre los conceptos que se entiende por plusvalía, plusvalía inmobiliaria, urbano y desarrollo, son conceptos que son importantes poner en común y luego se avanza sobre la propuesta porcentual, con una referencia. Propone que lo lean porque es un tema complejo. Sería importante invitar al Contador Sartori que es el asesor de economía del municipio o a otro tributarista para que amplíe los conceptos. Sobre la consulta que realizó el Concejal Lassaga dice que no afecta a la anexión de los territorios sino a la ciudad. Es cierto lo que él dice que se cobran tasas por servicios de la propiedad. Esas tasas se cobran sobre categorías. La ciudad está zonificada y hay zonas, por ejemplo el centro, que tributa más que la periferia por metro de inmueble, por metro de lote, en función de las obras que se hacen. Cuando se hizo el ensanche de la Cárcano, todas las propiedades de Cárcano fueron revaluadas, a los fines tributarios porque hubo una mejora del servicio. No ocurrió lo mismo cuando se hizo el puente Cassaffousth, que la pagó toda la comunidad. No se hizo el revalúo del centro-norte. En el caso del Bv Sarmiento tampoco se hizo, no sabe si se revaluaron todas las peatonales. La tasa tiene que ver con el valor del nivel de servicios que se le brinda la propiedad, es absolutamente legal.

Alberto Verdinelli dice que hay una parte en el documento, que es extraído de la Ley Tributaria, que es una comparación entre el inmueble rural y el inmueble urbano, allí hay un elemento clave a considerar, que hay que tener en claro en la plusvalía por eso es la necesidad de conceptualizar, por eso solicita que lo vean al documento. Porque una cosa son los inmuebles rurales otra cosa son los inmuebles urbanos, en cuanto al valor que tienen en el sistema tributario, a su vez dentro de los inmuebles urbanos, están los inmuebles edificados y los no edificados. Cuando se arme un articulado, hay que tenerlo en cuenta. Solicita a la plenaria que vean la Ley tributaria N 10680, año 2020, en donde se ve que hay como mínimo una diferencia de un 900% entre suelo rural y urbano. Muchas veces las infraestructuras básicas las hace el Estado y se beneficia el propietario del inmueble rural. Propone que los integrantes unifiquen el concepto de plusvalía inmobiliaria, para después armar un protocolo articulado de base para seguir debatiendo.

Ramiro Castillo: Pregunta que pasa cuando en un lote o en una cuadra se le realiza la infraestructura, si el Estado le cobra al vecino. Es decir, se realiza la obra por un monto de 10 y el vecino pagó 10, después en el valor de su inmueble lo ve reflejado en un valor mayor al que pagó por la infraestructura.

Liliana Bina dice que sí, que es así. Se hace una obra en el Bv Sarmiento, los vecinos pagan el 40% de la obra, como cualquiera en Sol y Río paga un cordón cuneta, con la diferencia que en el Bulevar Sarmiento su propiedad tiene un plusvalor tremendo, porque se jerarquiza el centro, porque el flujo comercial aumenta. Se ha hecho un puente peatonal que ha garantizado en el verano un gran movimiento de gente. Ahora hay dos edificios en renovación, obras que antes estaban parados. Y no se hizo ninguna modificación tributaria en los beneficiarios.

Sergio Reyna comenta que toda esa zona se valorizado mucho, es una de las zonas que más se están buscando para un futuro crecimiento, ya que son zona AC3, que permite utilizar la figura de compensación con mayor altura. El cambio es visible.

Inés Prados manifiesta que los peritos tasadores cuando tienen que tasar un inmueble, si es un terreno baldío, se tasa sobre todo la ubicación y la infraestructura que tiene ese terreno baldío. Si es un terreno baldío edificado, se tasa por separado la edificación y el terreno, por lo cual una infraestructura muy buena tiene muchísima plusvalía.

Ramiro Castillo dice en base a lo que aportó Inés Prados que sería interesante hacer un caso práctico para que se vea cuál es la plusvalía efectiva, ya que Inés Prados sabe tasar los lotes, traer un ejemplo de algún lote en particular cuántos cuánto estaría el valor de mercado con la infraestructura mínima de agua y luz y cuánto saldría con la infraestructura de, pavimento, gas natural. El tema de la plusvalía que genera, el embellecimiento de una zona aledaña, si se lo puede tener en cuenta también sería fantástico. Por otro lado el tema de cuánto sale la infraestructura, le parece que la Municipalidad maneja esos números porque sabe cuánto sale hacer cloacas, cuánto sale hacer pavimento. Se podría hacer un análisis práctico como para visualizar, cuál es la realidad que está pasando en Villa Carlos Paz.

Inés Prados dice que la gente está consultando, ha tenido un caso particular de una familia que preguntaba precios. Ella consiguió en el B° Las Malvinas, una propiedad de aproximadamente 300 mts de terreno, una propiedad de 60 metros con toda la infraestructura, lo tasó e informó el precio y ellos le dijeron que consiguieron en B° La Quinta, con más metros mucho más barato. Entonces allí está la explicación del valor que tiene la infraestructura, a lo mejor en el mismo terreno, la misma edificación en un lugar vale 30, 40% más por el entorno, el asfalto, gas natural, cloacas, cercano al centro, cercano de centros educacionales, de centros comerciales, eso se suma en la plusvalía. Eso es lo que hace el valor de un inmueble cierto a lo mejor el mismo pero en distintos lugares de la ciudad está la variación de precio.

Ramiro Castillo dice que además lo que regula la plusvalía que tiene cada lote es el Código de Edificación. En las áreas centrales el precio los lotes dependen de la cantidad de metros cuadrados que van a sacar, los que hagan un proyecto. El dueño del lote pone el precio en base a eso.

Liliana Bina dice que ese es el tema central. En general con el Código de Edificación, últimamente se generan minusvalías porque bajan las alturas, la densidad pero si fuera a la inversa se generaría una gran plusvalía como sucede en otras ciudades, como Paraná, Rosario, Posadas. En este momento en la ampliación del ejido se darán plusvalías, con los factores de ocupación del suelo, pero también hay que incorporar la plusvalía a las obras.

Ramiro Castillo dice que verá la propuesta que está al inicio del documento que dice que dependiendo de los metros cuadrados del proyecto cual sería la plusvalía. Lo que le llamo la atención es que a mayor cantidad de metros menos plusvalía, pero eso está afectado como el monto global de la obra.

Alberto Verdinelli dice que hay que tener cuidado cuando se aplican las plusvalías, que no se vuelva en contra, y se provoque un decrecimiento. Se habló en la UT porque una vez que conceptualice, se empezará a ver en detalle este tipo de cosas. Es en lo que él está trabajando para las reuniones de la Ut, hay que ir paso a paso, para que a mediados de mayo, se pueda tener una definición.

Liliana Bina dice que es importante hacer un análisis comparativo de casos, habría que armar una planilla comparativa en donde este el caso Paraná, caso Posada, caso Trenque Lauquen, poner que es lo que cada uno pide, porque ellos ya lo tienen sancionado como ordenanza. Eso servirá también para dar tranquilidad en las decisiones. En el caso de Posadas está muy claro, cuando los edificios tienen planta baja y planta alta, se puede hacer hasta 30 metros, pero cada metro que subís, pagas un porcentaje. No hay límite, hay techo, hay un piso y entre el piso y el techo, uno se puede mover, pero sobre eso se va pagando, por la cantidad de metros por sobre el piso. Está tabulado en su ordenanza, es importante hacer un

análisis de casos. Todo esto fortalecerá la decisión que tomen porque obviamente que va a tener sus impugnaciones también en el mercado inmobiliario.

- Se continuará trabajando en la UT sobre el tema de las Plusvalías.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la sesión